Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Glória de Dourados
Vara Única

Processo nº 0800300-45.2022.8.12.0034
Classe: Procedimento Comum Cível - Não padronizado
Autor: **Terezinha José Martins Rosendo**
Réu: Município de Glória de Dourados e outro

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de *ação de obrigação de fazer com pleito de tutela de urgência* proposta por **Terezinha José Martins Rosendo** em face do **Estado de Mato Grosso do Sul** e **Município de Glória de Dourados**, na qual a parte autora pretende o fornecimento dos medicamentos Artroflan *(Harpagophytum procumbens)* 150 mg, Artrolive (condroprotetor) *(Sulfato de Glicosamina + Sulfato de Condroitina)* e Memova *(Colágeno)*. Fez os demais requerimentos de praxe (fls. 01/10). Juntou documentos (fls. 11/22).

Colheu-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça deste Estado, que manifestou-se *favorável ao município fornecer Harpagophytum procumbens, e desfavorável ao pedido de Sulfato de Glicosamina + Sulfato de Condroitina, Colágeno* (fls. 29/40).

Em decisão proferida às fls. 41/44 esse Juízo deferiu a tutela de urgência, determinando aos requeridos o fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, à requerente. Na oportunidade, ainda, foram concedidas as benesses da assistência judiciária gratuita à requerente.

Os requeridos foram citados e intimados (fls. 45/50 e 52/53).

O Estado de Mato Grosso do Sul ofereceu contestação às fls. 64/80, momento em que aduziu, preliminarmente, a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda.

No mérito, requereu a aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.657,156/RJ e aduziu a necessidade de submissão ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o fornecimento de medicamento integrante do CEAF. Subsidiariamente, requereu que: a) seja autorizado o fornecimento dos medicamentos com base no princípio ativo (art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99); b) não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas caso haja necessidade de execução forçada do julgado, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde; e c) não haja condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à DPE/MS (Súmula 421 do STJ); d) em caso de bloqueio de valores para aquisição do medicamento, seja observado o PMVG, devendo a nota fiscal ser emitida em nome e CNPJ do Estado.

O Município de Glória de Dourados informou ter solicitado informações à Secretaria Municipal de Saúde (fls. 81/83).

Réplica (fls. 85/87).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 25/07/2023 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800300-45.2022.8.12.0034 e código 5K7MPymH.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 94, 95 e 97).

É relatório do essencial.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como se percebe da peça defensiva, em sede de preliminar, o Estado de Mato Grosso do Sul postulou pela inclusão da União no polo passivo desta demanda.

Sem razão.

Isso porque, conforme tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC:

> *[...]*
> ***5.*** *Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:*
> ***5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:*** *a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;*
> ***5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:*** *devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;*
> ***5.3.*** *diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*
> *5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.*
> *(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)*

Ademais, o STF, por meio do RE 855.178, firmou entendimento de que somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na AVISA deverão necessariamente ser propostas em desfavor da União:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 25/07/2023 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800300-45.2022.8.12.0034 e código 5K7MPymH.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Glória de Dourados
Vara Única

> *DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.* **2.** *A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.* ***3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União****. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.* (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Na espécie, verifica-se dos autos, mormente do parecer do NAT (item "IV" – fl. 38), que os medicamentos postulados estão registrados na ANVISA.

Assim, rejeito a preliminar alegada.

Dito isto, passo ao exame do mérito da lide, a teor do art. 355, inc. I, do CPC.

Na hipótese vertente, constata-se que a parte autora apresenta a patologia alegada e necessita dos medicamentos solicitados (fl. 16 e 17):

DADOS DO(A) PACIENTE:

Nome: Terezinha Jesi Martins Barcenda
CPF: 771.309.521.72 | Cartão SUS: 701 2020 4424 7314
Contato (telefone/email): (67) 9963076 89
Atendimento que originou a prescrição: (X) Particular ( ) Convênio – Qual? clínica
( ) SUS – Unidade de Atendimento:

DADOS DA PRESCRIÇÃO:

Medicamento (CDB/DCI[4]): Artrolive (Artrio (Condroprotetor)
Mucopa (Colágeno tipo II).
Artrolive
Posologia: 1x/dia 02x/12/24.
Duração do Tratamento: Contínuo

[...]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 25/07/2023 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800300-45.2022.8.12.0034 e código 5K7MPymH.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Glória de Dourados
Vara Única

1. Qual(is) a(s) doença(s) que acomete(m) o(a) paciente e que motivou(aram) a prescrição?
CID: M17 Doença: Gonartrose

Características da Doença:
Degradação articular degenerativa crônica.

Para além disso, denote-se que a parte autora já fez uso dos medicamentos oferecidos pela rede publica, os quais não foram eficazes para o seu tratamento (fl. 17):

4. As alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS já foram utilizadas? (X) Sim ( ) Não

Em caso afirmativo:
4.1 Especifique o período de tratamento e a resposta obtida:
Fisioterapia - melhora parcial

4.2 O(A) paciente faz uso de outro(s) tratamento(s) (farmacoterapêuticos ou não) para a doença? Qual(is)?
Não (Já fez

Em caso negativo:
4.3 Justifique por qual(is) motivo(s) não foi(ram) indicado(s) o(s) medicamento(s) fornecido(s) pela rede pública de saúde:
Não tem classe medicamentosa via SUS.

5. O tratamento indicado na sua prescrição pode ser substituído por alguma alternativa oferecida pelo SUS?
( ) Sim* -**Especifique qual(is)**: Não

Logo, é patente que a requerente está acometido da patologia informada inicial e está comprovado que os medicamentos e o suplemento requeridos são imprescindíveis ao seu caso, sendo que sua não utilização trará danos a saúde da parte autora (fl.18):

7. A não utilização imediata do(s) medicamento(s) importa em agravamento da doença?
(X) Sim. Justificativa: Degradação cartilagem

A Constituição Federal dispõe:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 25/07/2023 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800300-45.2022.8.12.0034 e código 5K7MPymH.

sua promoção, proteção e recuperação.

Tratando-se de direito fundamental da pessoa humana, não se mostra, assim, razoável exigir-se que, verificada a afronta aos direitos fundamentais, fique a parte autora exposta aos sérios riscos decorrentes da omissão da parte ré no atendimento à saúde.

Ainda, percebe-se que a incapacidade financeira da parte autora é presumível, principalmente porque está sendo assistida pela Defensoria Pública.

Reprise-se que o medicamento postulado na exordial está registrado na ANVISA (tanto é verdade que o NAT corroborou este fato no item "IV" – fl. 38).

Tudo em conformidade com o que estabelece o REsp n. 1.657.156/RJ, cuja ementa colacionado abaixo:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.* ***4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.*** (REsp 1657156/RJ,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 25/07/2023 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800300-45.2022.8.12.0034 e código 5K7MPymH.

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Portanto, o pedido inicial prospera.

3. DISPOSITIVO

Isso posto, confirmo a liminar de fls. 41/44 e, julgo **procedente** o pedido inicial para o fim de obrigar os requeridos, solidariamente, a fornecerem à requerente, de forma gratuita e no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos e o suplemento (colágeno) descritos na exordial, consoante prescrição médica, disponibilizando-os para retirada na unidade de saúde do município em que a parte autora reside.

Em relação às custas processuais, a Fazenda Pública (União, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações) é "isenta" à luz do art. 24, inc. I, da Lei Estadual n. 3.779/2009.

Condeno os requeridos, Município de Glória de Dourados e Estado de Mato Grosso do Sul, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na formado art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em consequência disso, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no art. 487, inc. I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Glória de Dourados, data da assinatura digital.

Mario Cesar Mansano
Juiz de Direito em Substituição
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 25/07/2023 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800300-45.2022.8.12.0034 e código 5K7MPymH.